

الوقت الذي تنتقل فيه ملكية الموه به إلى الموصى له

الوصية من التصرفات التي تترتب بعد وفاة الموصي ويقصد بها نقل بعض أمواله إلى الموصى له ويثور حول الموصى به عدد من المسائل المهمة ومنها من يملك منافعه ومن يتحمل نفقاته خلال الفترة التي تسبق قبول الموصى له وسوف نعرض في هذا البحث أهم الاتجاهات الفقهية في هذه المسألة و هنالك ثلاثة أقوال في هذه المسألة:

القول الأول: انتقال الملكية من وقت وفاة الموصى

ذهب بعض فقهاء الحنفية وبعض الشافعية إلى أن الملكية تنتقل إلى الموصى له بمجرد وفاة الموصى حتى لو تأخر القبول

حجة هذا القول:

إن الوصية تعد خلافة للموصى في بعض أموال التركة فتنتقل بمجرد الموت ولا تحتاج إلى القبول كالميراث

القول الثاني: انتقال الملكية من وقت صدور القبول

ذهب الحنفية و المالكية في قول وبعض الشافعية و الحنابلة في قول إلى أن الملك لا يثبت إلا من وقت قبول الموصى له

حجة هذا القول:

أولاً: إن الوصية عقد تمليك و التلميك لا يتم إلا بالقبول كالبيع فلا يصح إثبات الملك للموصى له دون إرادته

ثانياً: إن قبول الوصية من تمام سببها لكونه جزء من الصيغة التي تنعقد بها الوصية و الحكم لا يتقدم على سببه

القول الثالث: الملكية موقوفة بين الوفاة و القبول

ذهب بعض المالكية وبعض الشافعية و الحنابلة فى قول ثانى إلى أن ملكية الموصى به تكون موقوفة فى الفترة بين الوفاة و القبول فإن قبل الموصى له تبين أن الملك له من وقت الوفاة و إن ردها تبين أنها للورثة

حجة هذا القول:

إن الملك فى الموصى به لا يمكن نسبته للموصى لأن الميت لا يملك شيئاً ولا للوارث قبل تنفيذ الوصية و الدين ولا للموصى له قبل القبول فتعين القول بالوقف

وبذلك يتبين ان مسألة الموصى به وما يترتب عليه قبل قبول الموصى له من ادق المسائل التي تناولها الفقه لما فيها من تداخل بين حقوق الورثة وحقوق الموصى له وقد اختلفت فيها الاتجاهات الفقهية لكن الغاية المشتركة بينها هي حفظ المال وصيانتة وتحقيق العدل بين الاطراف بما يضمن تنفيذ الوصية على الوجه الذي قصده الموصي